

חוזה שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם בעיר: _____ . ביום: _____ . בחודש: _____ . בשנת: _____ .

בין: _____ . ת"ז: _____ .

מרחוב: _____ .

אשר יקרא להלן ("המשכיר")

ובין:

1. _____ . ת"ז: _____ . מרחוב: _____ .

2. _____ . ת"ז: _____ . מרחוב: _____ .

אשר יקראו להלן ביחד ולחוד לשם הקיצור
("השוכר")

הואיל, והמשכיר הינו המחזיק והבעלים של דירה _____ ברחוב _____ , בניין מספר _____ ,
בדימונה הידועה והרשומה כחלקה _____ תת חלקה _____ בגוש _____ (להלן: "המושכר").

והואיל, והמשכיר מצהיר כי על המושכר לא רובץ כל חוב מכל סוג שהוא שיש בו כדי למנוע מן השוכר הנאה
ושימוש מלאים במושכר לפי תנאי הסכם זה.

והואיל, והשוכר מצהיר במפורש כי הוא, המושכר, והשכירות, לפי הסכם זה אינם ולא יהיו מוגנים לפי חוק הגנת
הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 (להלן: "החוק") או לפי כל חוק אחר שיבוא במקומו, וכי הוראות
החוק אינן חלות ולא תחולנה על המושכר, השוכר ו/או השכירות וזאת מן הסיבות הבאות, כולן, מקצתן או
אחת מהן.

א. כי ביום 29.8.68 לא היה דייר הזכאי להחזיק במושכר.

ב. כי השוכר לא שילם ולא ישלם בכל אופן שהוא כל דמי מפתח שהם ו/או כל תשלום אחר פרט לאלה
המפורטים בהסכם זה בקשר לדמי השכירות והשכרת המושכר.

ג. כי אין דייר הזכאי להחזיק במושכר.

ד. כי המושכר הינו יחידה בפני עצמה כהגדרתה בחוק.

והואיל, והמשכיר מעונין להשכיר את המושכר לשוכר והשוכר מעונין לשכור את המושכר מאת המשכיר.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, מחייב את הצדדים, ויקרא בכפיפה אחת עם תנאיו.

2. השוכר מצהיר כי ראה ובדק את המושכר ומצאו מתאים וראוי למטרותיו ובמצב תקין, והוא מוותר
בזה על כל טענות כלשהן ביחס לטיב המושכר או טענה של מום או ברירה.

3.

מטרת השכירות ותקופת השכירות

- א. השכרת המושכר עפ"י הסכם זה היא למטרת מגורים בלבד של השוכר בלבד והשוכר ו/או מי מטעמו אינו רשאים לעשות שימוש במושכר לכל מטרה אחרת.
- ב. תקופת השכירות הינה _____ חודשים בלבד מתאריך _____ ועד לתאריך _____.

4.

דמי השכירות

- א. השוכר ישלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בסך _____ ש"ח לחודש (במילים: _____ ש"ח) אשר ישולמו מדי חודש ומראש באופן ובמועדים הבאים:

1. סכום של _____ ש"ח (במילים _____ ש"ח) בגין חודש השכירות הראשון במעמד הסכם זה בהמחאה בנקאית ליום _____ וחתימת המשכיר על חוזה זה מהווה אישור קבלת הסך הנ"ל לידו. ואולם, מוסכם בזאת כי במידה וישולם הסך כאמור בשיק רגיל של השוכר, יפקיד המשכיר בחשבונו את ההמחאה כאמור ורק לאחר פירעונו בפועל תימסר החזקה בדירה לשוכר וזאת בכפוף לתאריכים המוסכמים בסעיף 3 לעיל ובתנאי כי זמן פירעונו של השיק הינו ליום _____ לכל המאוחר.
2. במשך החודשים הבאים של תקופת השכירות ישולמו דמי השכירות עבור כל חודש מראש, בסכום של _____ ש"ח (במילים _____ ש"ח) וזאת עד לא יאוחר מהיום ה - _____ בחודש התשלום.
3. סך דמי השכירות לכל תקופת השכירות הינם: _____ ש"ח (במילים _____).

- ב. להבטחת והקלת תשלומי דמי השכירות, יפקיד השוכר בידי המשכיר 12 שיקים לפקודת המשכיר, שהסכומים ומועדי פירעונם תואמים לתשלומי דמי השכירות האמורים לעיל.
- מוסכם ונקבע בזה כי אין במסירת השיקים משום תשלום ורק פירעונם בפועל יהווה תשלום של דמי השכירות.

5.

השוכר מתחייב כדלקמן:

- א. לא להעביר את החוזה או איזו זכות הנובעת ממנו לאחר בתמורה או שלא בתמורה. על אף האמור, רשאי השוכר למצוא שוכר נוסף (להלן: "השוכר הנוסף") אשר יהא לשביעות רצונו של המשכיר ובלבד כי השוכר הנוסף קיבל על עצמו את התחייבויות השוכר ע"פ הסכם זה וכי חתם על נספח שכירות אשר יצורף להסכם זה בו מקבל על עצמו השוכר הנוסף את כלל התחייבויות השוכר כאמור. (להלן: "נספח השכירות")

ב.

- לאחר חתימת הצדדים על נספח השכירות ימציאו השוכר והשוכר הנוסף 12 שיקים מעותדים ע"פ המוסכם בסעיף 4(ב) לעיל בשינויים המחויבים.

- ג. במשך כל זמן שהמושכר מוחזק ע"י השוכר, להחזיק את המושכר במצב תקין ולתקן על חשבונו את כל הנזקים ו/או הקלקולים שייגרמו למושכר במשך תקופת השכירות, וזאת מיד עם התהוותם או הגרמם למעט בלאי עקב שימוש רגיל וסביר במושכר, בהם יישא המשכיר.

כן מתחייב השוכר להחזיר את המושכר במצב בו קיבלו למעט בלאי עקב שימוש סביר.

לעניין זה מודגש במפורש ומוסכם וכתנאי יסודי להסכם זה, כי הואיל והמושכר נמסר לשוכר לאחר שעבר סיוד קירות ותקרות לפיכך מתחייב השוכר להשיב את החזקה במושכר לאחר שיסייד, על חשבון, את המושכר לרבות קירות ותקרות כאמור במידת הצורך

למען הסר ספק מוסכם במפורש כי על אף האמור לעיל, לא יהיה חייב המשכיר בתיקון תקלות שבר באיזה מן המזגנים בדירה, ככל שיהיו תקלות כאלה למעט בעיות הנובעות משימוש רגיל וסביר.

ד. להחזיק במצב נקי את המושכר ולא לעשות שום דבר ולא להרשות לאחרים לעשות איזה דבר שיוכל לגרום נזק או מטרד לשכנים בבניין עצמו.

ה. לא לבצע שום שינוי במבנה המושכר או מראהו החיצוני והפנימי ללא הסכמת המשכיר בכתב מראש ובדואר רשום.

ו. לאפשר למשכיר או לבא כוחו להיכנס למושכר ולבקר בו בכל זמן המתקבל על הדעת ביחד עם פועלים או בלעדיהם ו/או עם רוכשים פוטנציאליים ו/או עם מי מטעמו, וזאת לאחר הודעה לשוכר מראש, לבדוק את מצבו כולל מה שבו ועפ"י דרישת המשכיר לעשות את התיקונים הדרושים בהתאם לחוזה זה.

ז. השוכר מתחייב לשמור על יחסים תקינים בינו לבין דיירי הבית ולציית לכל החלטות הבית המשותף.

ח. השוכר מתחייב כי לא יוריד מהדירה שלט של החברה המנהלת ומתחזקת את הנכס/החברה אשר השכירה לו את הנכס, במידה והשוכר יוריד את השלט ויזרוק אותו ישלם השוכר קנס של 300 ₪ לשלט. בנוסף השוכר מבין כי למרות סעיף זה ובמידה ויוריד את השלט מחלון/כל מקום אחר אשר השלט תלוי עליו לא יקבל השוכר את המובטח ע"י החברה/בעל הנכס (השוכר יהיה אחראי לחדש את הנכס בסוף תקופת השכירות, ישא בכל עלויות התיקון במידה ויהיו כאלה, יצטרף לשמר את כל החפצים אשר איתם השכיר את הנכס ולהחזיר אותם למקומם בסיום תקופת השכירות כמו כן השוכר לא יהיה זכאי לשירותי החברה המנהלת את הנכס וכל התנהלותו תהיה אך ורק אל מול בעל הנכס להלן "המשכיר")

ט. המשכיר מתחייב כי הבין ומסכים עם סעיף 5 ח' ולא תהיה לו שם תלונה או טענה כלפי החברה המנהלת את הנכס - אינדיגו השלב הבא בנדל"ן

6. מסים ושירותים

א. השוכר ישלם את מיסי העירייה והארנונה החלים על המושכר ו/או על המשכיר וכן התשלומים הנובעים מאחזקת המושכר והשימוש בו, לרבות חשמל, גז, מים, ועד הבית (למעט תשלומים בגין שיפורים ברכוש המשותף אשר יחולו על המשכיר) וכו'.

ב. בעת מסירת החזקה בדירה ירשמו המשכיר והשוכר את קריאות המונים של החשמל המים והגז כאמור בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויקרא עמו בכפיפה אחת עם תנאיו.

ג. כל יתר התשלומים והמיסים החלים על המושכר ו/או המתייחסים לזכויות של המשכיר במושכר עד תחילת שכירות זו ישולמו ע"י המשכיר.

ד. שילם צד מן הצדדים תשלום החל על משנהו לפי חוזה זה, רשאי יהיה לגבות את התשלום מן הצד האחר. הצד האחר מתחייב לשלם הסכומים המגיעים ממנו תוך 48 שעות מעת דרישתו של הצד המשלם. במידה והשוכר ישלם תשלום כלשהו שעל המשכיר לשלם עפ"י חוזה זה יהא רשאי השוכר לקזז ולחלט הסכום ששילם מדמי השכירות המגיעים למשכיר.

7. הפסקת השכירות

א. במקרה והשוכר ירצה להפסיק את קשר השכירות ולעזוב המושכר לפני תום תקופת השכירות, הוא יהיה חייב בתשלום דמי השכירות עד סוף תקופת השכירות שעפ"י חוזה זה, או להמציא דייר אחר במקומו לשביעות רצון המשכיר ובהסכמתו. לא הסכים המשכיר לדייר המוצע ע"י השוכר ומטעמים

סבירים, ישלם השוכר לידי המשכיר את דמי השכירות עד סוף מלוא תקופת השכירות ולחילופין, לא יהיה זכאי להשבת דמי השכירות אם שילמם עד לסוף תקופת השכירות, עובר להפסקת קשר השכירות.

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי להוות הסכמה מראש מצד המשכיר להפסקת קשר השכירות.

הסכים המשכיר להחלפת השוכר, ישיב לידי השוכר היוצא את דמי השכירות אם שולמו למפרע וזאת בגין התקופה למן כניסת השוכר החדש. ובכפוף לתשלום על ידו. השוכר היוצא יישא בהוצאות שכר טרחת עו"ד בגין עריכת הסכם השכירות לשוכר הנכנס. על אף האמור לעיל מוסכם במפורש כי המשכיר יהא רשאי למכור את זכויותיו במושכר לצד ג' המרבה במחיר ובלבד שהוצאות הסכם זה לא תפגענה והתחייבויות הצדדים, בשינויים המחויבים, יישארו ברי תוקף ע"פ הסכם זה והוראה בגין הסכם שכירות זה תהא בהסכם המכר, ככל שיהיה.

פינוי המושכר

8.

א. מיד בתום תקופת השכירות עפ"י חוזה זה, מתחייב השוכר לפנות את המושכר ולמסרו לרשות המשכיר כשהמושכר במצב טוב ותקין כפי שקיבלו השוכר ונקי מכל אדם וחפץ השייכים לשוכר. אם לא ימלא השוכר אחר ההתחייבויות בסעיף זה, הינו מתחייב לשלם בזה סך של 200 ש"ח עבור כל יום איחור בפינוי המושכר כדמי פיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

ב. האמור בפסקה א' דלעיל לא יפגע בזכותו של המשכיר לכל סעד אחר הניתן לו עפ"י הדין, לרבות תביעה לפינוי המושכר בסדר דין מקוצר.

ג. במועד פינוי המושכר מתחייב השוכר להציג ולמסור קבלות ו/או אישורים על פירעון התשלומים הנזכרים בסעיף 6 לעיל. במידה ולא ימצא אישור מסוג זה רשאי המשכיר להשאיר ברשותו את צ'ק הביטחון לטובת אותה הרשות המקומית. ואילו השוכר מסכים לכך ע"י חתימת הסכם שכירות זה ומסירת הצ'קים לבעל הדירה.

בטחונות לביצוע החוזה ופינוי המושכר

10.

א. להבטחת קיום תנאי חוזה זה ופינוי המושכר ע"י השוכר בתום תקופת השכירות או במשך התקופה במידה שהופר תנאי יסודי מתנאי חוזה זה, מתחייב השוכר למסור שטר בטחון ללא תאריך בח"י השוכר ובערבות 2 ערבים טובים אשר יופקד בידי המשכיר עם הוראה בלתי חוזרת למסור את השטר לידי המשכיר לגבייה לאחר שהשוכר הפר הסכם זה הפרה יסודית יהיה רשאי לממש את שטר החוב מיד לאחר חלוף 10 ימים ללא הודעה מוקדמת לשוכר לצורך תשלום נזקים ו/או לשאר התשלומים ו/או כל סכום פיצוי מוסכם ו/או פיצוי אחר הנזכר בחוזה זה. במקרה של מימוש הבטחונות, השוכר מתחייב לא לעתור לשום סעד שעלול לעכב את מימוש הבטחונות.

ב. במקרה שהשוכר לא יפנה את המושכר בתום מועד התקופה, ו/או לא ישלם את דמי השכירות החודשיים ו/או לא ישלם את התשלומים החלים עליו על פי חוזה זה, יהיה המשכיר רשאי לגבות, על חשבון נזקיו, את מלוא סכום "הביטחונות", סכום שהצדדים קובעים אותו כמוסכם ומוערך מראש וכמתאים לפיצוי המשכיר, למקרה של אי פינוי כמפורט להלן. תשלום זה אינו מקנה לשוכר זכות חזקה ו/או המשך חזקה ו/או ישיבה ו/או ויתור המשכיר על פינוי המושכר ו/או זכות להפרת חוזה ו/או כל זכות אחרת לגבי המושכר.

ג. כמו כן יפקיד השוכר בידי המשכיר 4 שיקים ללא תאריך פירעון וללא סכום, לפקודת עיריית באר שבע, חברת המים, חברת החשמל וחברת הגז, אשר כל הפרטים החסרים בהם ימולאו ע"י המשכיר בתום תקופת השכירות ובמידה ויתברר למשכיר כי השוכר נותר חייב כספים בגין אי תשלום הוצאות אחזקת דירה למוטבים הנ"ל.

ד. השוכר יעביר את רישום חיובי הארנונה והמים על שמו בספרי עיריית באר שבע וכן את רישום חיובי החשמל והגז על שמו בחברת החשמל והגז.

11. מוסכם ונקבע בזה בין הצדדים כי סעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 על כל סעיפי המשנה שבהם הינם תנאים יסודיים שבעיקר החוזה, והפרתם תחשב **להפרה יסודית** של החוזה.

12. כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות יהיו כאמור במבוא לחוזה, וכל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כנמסרת לידה כעבור 72 שעות מעת משלוח המכתב בדואר ישראל, דואר רשום.

13. תכולת המושכר ואחריות צד ג'

- א. מוסכם בין הצדדים כי המשכיר משאיר בדירתו לשימוש השוכר את הריהוט והציוד כפי שמפורט בנספח א'.
- ב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הריהוט המפורט בנספח א' לחוזה זה הינו חדש, טוב וראוי לשימוש וכי השוכר מתחייב להחזירו למשכיר באותו המצב ולמעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.
- ג. השוכר בלבד יהא אחראי לחפציו אותם יכניס למושכר ולא תהיה לו כל תביעה בגין כך כנגד המשכיר.
- ד. המשכיר לא יישא בכל אחריות לכל נזקים שהם לגוף ו/או לרכוש השוכר, מבקריו, מוזמניו ו/או כל צד ג' אחר שהוא, אשר עלולים להיפגע ו/או יפגעו בפועל עקב שימוש במושכר ו/או ביקור בו.
- ה. היה והמשכיר יתבע על ידי מי מבאי השוכר, מבקריו, מוזמניו, ו/או כל צד ג' שהוא בגין כל עילה שהיא אשר יסודה במעשיו או במחדליו של השוכר כאמור בס"ק ד' לעיל, יהיה על השוכר לפצות את המשכיר בגין כל סכום אשר המשכיר יתבע לשלמו, כאמור לעיל, ולרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

14. אחריות ושיפוי

המשכיר וכל מי שבא ו/או פועל מטעמו לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לשוכר ו/או לעיסקו ו/או לרכושו, לרבות, הם לא יהיו אחראים לנזק תוצאתי ואובדן הכנסות. השוכר מוותר בזאת על כל תביעה, טענה ודרישה כאמור כלפי המשכיר או מי מטעמו.

למען הסר ספק ומבלי לפגוע באמור לעיל מובהר, כי המשכיר וכל מי שבא ו/או פועל מטעמו לא יישא בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהיא לגבי נזקי גוף ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש מכל סוג שהוא שייגרם לשוכר ו/או לכל צד ג' מטעמו לרבות מבקרים וכל אדם אחר.

השוכר לבדו יישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לנכס ו/או למבנה ו/או לתכולתיו ו/או לכל אדם ו/או תאגיד לרבות לעובדיו ו/או למשכיר ו/או למי מטעמם ו/או לציבור הלקוחות ו/או לקהל המבקרים ו/או לכל אדם אחר, אשר ינבעו מהחזקה ו/או השימוש בנכס ו/או מכל פעולה אחרת של השוכר.

השוכר מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשכיר בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שהוא עלול להתחייב לשלם או שייאלץ לשלם או ששילם בגין כל נזק כאמור.

15. הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה, הבינו את תוכנו והם חותמים עליו מרצונם הטוב והחופשי.

א. האמור בסעיף זה בא להוסיף, ולא לגרוע, על זכויותיו של המשכיר לתבוע מהשוכר פינוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד חוקי אחר, בקשר עם הפרת איזה מסעיפי חוזה זה, ואינו מקנה לשוכר כל זכות המשך חזקה במושכר

ב. בנוסף לכל האמור בחוזה זה, ומבלי לפגוע בו, הרי על חוזה זה יחול חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א – 1970, כולל התנאי המחייב כל צד שיפר תנאי מתנאיו לשלם למשנהו את מלוא נזקיו שנגרמו לו כתוצאה מהפרה זו.

***מוסכם בזאת על הצדדים כי המקום לדיון ובוררות לגבי כל טענה מהותית או הפרת החוזה תידון בבית הדין הרבני בבאר שבע.**

ה ש ו כ ר

ה מ ש כ י ר

כתב ערבות

אנו הח"מ, ערבים בזה, ערבות אישית והדדית אוואל, למילוי כל התחייבויות, חבויות וחייבים החלים על השוכר עפ"י חוזה זה. כמו כן, אנו מתחייבים לשלם כל תשלום החל על השוכר על פי חוזה זה ואשר השוכר לא שלמו במועד, וזאת לפי דרישתו הראשונה של המשכיר. ערבות זו הינה בלתי תלויה בתנאי של דרישה קודמת לשוכר. הננו חותמים גם על שטרות בערבות הדדית אוואל. תוקף כתב ערבות זה והשטרות יהיה תקף גם לגבי כל חוזה שכירות נוסף או שטרות בחתימת השוכרים שיחתם בעקבות חוזה שכירות זה וחתימתנו על כתב ערבות זה ועל השטרות תהיה תקפה גם לגבי כל חוזה אחר שיחתם בין אותם הצדדים לגבי הדירה הנ"ל, גם אם לא נוסף את חתימתו על הערבות ועל השטרות בגין חוזה שכירות נוסף.

חתימת ופרטי הערב 2:

שם משפחה ופרטי: _____
מספר תעודת זהות: _____
כתובת: _____
טלפון: _____
מקום עבודה: _____
כתובת מקום עבודה: _____

חתימת הערב:

חתימת ופרטי הערב:

שם משפחה ופרטי: _____
מספר תעודת זהות: _____
כתובת: _____
טלפון: _____
מקום עבודה: _____
כתובת מקום עבודה: _____

חתימת הערב:

נספח א'

1. קריאת המונים למושכר הינה :

1. חשמל : מונה מספר _____ קריאה _____.
2. מים : מונה מספר _____ קריאה _____.
3. גז : מונה מספר _____ קריאה _____.

2. הימצאות הציוד והריהוט כאמור בסעיף 13 לחוזה זה.

חדר שינה:

1. מיטה זוגית
2. טלוויזיה 32 אינץ'
3. פינת אישה.
4. 2 שידות קטנות בצד המיטה.

חדר עבודה:

1. שולחן עבודה
2. כיסא מחשב
3. ארון הזזה

סלון:

1. טלוויזיה 50 אינץ'
2. ספה
3. פינת אוכל (4 כיסאות + שולחן)
4. שולחן סלון

מטבח:

1. תנור בילד איז
2. מיקרוגל.
3. מקרר.
4. מכונת כביסה.
5. כיריים בילד איז

אחר:

1. 2 מזגנים
2. תאורה מעוצבת בכל הבית